



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 257/15

מפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

התובעים: 1. קרמיניאן חיים
2. קרמיניאן שרה
ע"י ב"כ עוה"ד שמואל שמיר
ממעבר מזיא 3 ירושלים

- נ ג ד -

הנתבע: 1. נמחק
2. איציק פורת גוסיה ת.ז. 323774588
מרחוב המעפילים 3 ירושלים

ה ח ל ט ה

1. התובענה דנן הועברה לעיוני לאור בקשת התובעים מיום 30.08.15 לשינוי מועד הדיון המקדמי שנקבע בתובענה.
2. במסגרת התובענה מבקשים התובעים כי אורה על תיקון צו רישום הבית המשותף לאור הסכם מכר בין כלל בעלי הדירות בבית מיום 28.04.93 וחתימת בעלי הדירות בבית (למעט הנתבעת) על מסמכי התיקון הנדרשים.
3. עיון בכתב התביעה מלמד כי אין בידי המפקח סמכות עניינית לדון בתובענה כפי שהוגשה ולפיכך, על מנת לקדם את בירור ההליך (ודאי כאשר עוד מתבקשת דחיה במועד הדיון), מצאתי לנכון ליתן החלטה זו כבר עתה.
4. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע כלהלן: "72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6ג עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח. (ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח. (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות. (ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 257/15

מפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

5. עילות התביעה הנתונות לסמכותו של המפקח נקבעו במפורש במסגרת הוראות חוק המקרקעין ולפיכך עילות אחרות, שלא הוקנו לסמכות המפקח, אינן בסמכותו.
6. בהתאם נתנו בתי המשפט פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע במפורש בד"נ 20/73 שחנע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות" (ור' גם ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).
7. תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב - 2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.
8. סמכות המפקח לתקן צו רישום בפנקס הבתים המשותפים קבועה בסעיף 145 לחוק. סעיף זה אינו נכלל בגדר סמכותו השיפוטית של המפקח לדון בסכסוכים בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המצוטט לעיל, אלא בגדר סמכויותיו המינהליות של המפקח הקבועות בחוק.
9. למעשה מבוקש במסגרת ההליך כאן לחייב את הנתבעת בצו שיפוטי לבצע פעולה אקטיבית בנוגע לזכויות קניין רשומות במקרקעין שבבעלותה (וכפי שמבוקש כאן - תיקון צו רישום הבית המשותף בנוגע למחסן משותף לשטחו הרחבה דירת התובעים). סמכות בהקשר זה נתונה בידי בית המשפט המחוזי.
- מאידך כתב התביעה כולל גם עילה שעניינה בהסכם שנערך עם בעלי הזכויות הקודמים בדירת הנתבעת. סמכות בהקשר זה לכאורה עשויה להינתן בידי בית משפט השלום דווקא (ר' סעיפים 40 ו-51 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשל"ד - 1984).
10. לאור האמור הרי שאין בידי הסמכות העניינית השיפוטית לדון בתובענה כפי שהוגשה על פי כל אחת מעילותיה, ודי בכך להביא לסילוקה על הסף.
11. יוער כי, ככל שמדובר בבקשה לתיקון צו הרישום על בסיס הוראות סימן 11 לחוק המקרקעין, הרי שישנם הליכים מינהליים מתאימים בפני המפקח לביצוע הרישום בהתאם להוראות חוק המקרקעין, תקנותיו והנהלים הרלבנטיים, אף ללא צו שיפוטי וללא "הסכמת" הנתבעת, בנסיבות הלכאוריות המפורטות בכתב התביעה. התובעים יכולים גם לנקוט בהליכים מתאימים אלו.
12. מכל מקום, התובענה השיפוטית, כפי שהוגשה, איננה יכולה להתנהל בפני המפקח ולפיכך אני מורה על מחיקתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 257/15

מפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

13. אדגיש כי מאחר ולכאורה על פי ניסוח התביעה עשויות להיות ערכאות שונות המוסמכות לדון בה כאמור לעיל ובידי התובעים גם האפשרות לנקוט בהליכים מינהליים מתאימים בפני המפקח, לא מצאתי מקום להורות על העברת התובענה לערכאה אחרת אלא על מחיקתה כאמור.

14. לאור העובדה כי ההחלטה נתקבלה עוד בטרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת, אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות.

15. הדיון הקבוע ליום 02.11.15 מבוטל.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי היום ט"ז אלול תשע"ה, 31 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין